חוברת 2 · מרתון

משפט חוקתי

מרתון למבחן

טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

19 פרקים

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

מרתון לפי פרקים

1 מבוא למשפט חוקתי

2 המהפכה החוקתית

3 מעמד חוקי היסוד ושריון

4 פסקת ההגבלה

5 פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

6 ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

7 ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

8 זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

9 זכויות מנויות ובלתי מנויות

10 פסילת מפלגות

11 חסינות חברי כנסת

12 הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

13 הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

14 חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

15 חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

16 חופש הדת והחופש מדת

17 זכויות חברתיות

18 מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

19 חופש העיסוק

פרק 1

מבוא למשפט חוקתי

כללי יסוד: חוקה ומשפט חוקתי

✦ **הגדרה — חוקה** מסמך-על: עליונות נורמטיבית, נוקשות (שריון) וביקורת שיפוטית. ישראל: חוקה חומרית מחוקי יסוד, לא חוקה פורמלית אחת.

ה	ש	ו	ו	א	ה	:		ש	נ	י		מ	ו	ד	ל	י	ם
עליונות הפרלמנט (ווסטמינסטר) עליונות החוקה	אין ביקורת על חוק בית המשפט פוסל חוק הסותר חוקה																

§ **סעיף — החלטת הררי 1950** חוקה פרק אחר פרק; כל פרק הוא חוק יסוד. חוק יסוד: הכנסת - 1958. חוקי הזכויות - 1992.

⚖ **פסק דין — בנק המזרחי 1995** חוקי יסוד על-חוקיים; בג"ץ יכול לפסול חוק רגיל. ברק: "המהפכה החוקתית".

⚖ **פסק דין — ברגמן 1969** חוק שנחקק בניגוד להוראה משוריינת, ללא הרוב הנדרש - בטל. שוויון בבחירות ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת.

שרשרת תקדימים: קול העם (1953) - ביטוי; ברגמן (1969) - שריון; רסלר (1988) - עמידה ושפיטות; בנק המזרחי (1995) - עליונות.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** עליונות · נוקשות · שריון · ביקורת שיפוטית · חוקה חומרית · החלטת הררי · עריצות הרוב.

! **שים לב — מלכודת** אין חוקה אחת בישראל. בנק המזרחי לא "יצר" ביקורת מאפס - הוא הכיר בעליונות כללית של חוקי היסוד.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** מבוא = מה זה חוקה, איך ישראל הגיעה לחוקי יסוד, ומה היה השינוי של 1992-1995.

1.1 מהו משפט חוקתי ולמה הוא חשוב

✦ **הגדרה — חוקה** מסמך-על המסדיר את מבנה הרשויות ואת זכויות היסוד, ועומד **מעל** החקיקה הרגילה. חוק רגיל הסותר אותו - בטל. חוקה **פורמלית** היא מסמך כתוב ואחיד שנחקק בהליך מיוחד.

1.2 שלושת מאפייני החוקה

1.3 הרקע ההיסטורי: למה אין לישראל חוקה שלמה

§ **סעיף — חוקי היסוד** החוק הראשון, חוק יסוד: הכנסת, נחקק ב-1958. מאז נחקקו חוקי יסוד בנושאי הנשיא, הממשלה, הצבא, ירושלים, מקרקעי ישראל, כלכלת המדינה, השפיטה, מבקר המדינה, משאל עם וחוק הלאום, וכן שני חוקי הזכויות מ-1992:

1.4 ממודל ווסטמינסטר למודל חוקתי

	עליונות הפרלמנט (ווסטמינסטר)	עליונות החוקה
מי הריבון	הפרלמנט, בלי הגבלה	החוקה, והפרלמנט כפוף לה
מעמד חוק רגיל	תקף תמיד כל עוד חוקק כדין	בטל אם הוא סותר את החוקה
ביקורת שיפוטית על חקיקה	אין	יש
דוגמה	בריטניה (בעבר)	ארצות הברית, ישראל לאחר 1995

1.5 תקדימים מוקדמים של ביקורת שיפוטית וזכויות

1.6 שלד לפתרון שאלה חוקתית

! שים לב — מלכודות נפוצות לבלבל בין חוקה **פורמלית** (מסמך אחד) לבין **חוקה חומרית** - בישראל קיימת רק השנייה. לומר שבנק המזרחי יצר את הביקורת השיפוטית כבר ב-1995 "יש מאין" - בפועל התקדימים (כמו ברגמן) קדמו לו; החידוש הוא ההכרה בעליונות כללית.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** משפט חוקתי = מבנה השלטון + זכויות יסוד מול השלטון. חוקה: עליונות, נוקשות, ביקורת שיפוטית. אין חוקה אחת בישראל; החלטת הררי (1950) הוליכה לחוקי יסוד.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ׳ מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)	חוקי היסוד הם בעלי מעמד נורמטיבי עליון, ובית המשפט מוסמך לפסול חוק רגיל שסותר אותם שלא כדין. הנשיא ברק כינה זאת "המהפכה החוקתית". בפועל נדחתה העתירה, כי הפגיעה בקניין עמדה בפסקת ההגבלה. למבחן: זה מקור הסמכות לפסילה; דוגמאות לפסילה בפועל מגיעות מפסקי דין מאוחרים.
בג"ץ 98/69 ברגמן נ׳ שר האוצר (1969)	הוראה משוריינת בחוק יסוד מחייבת את הכנסת: חוק שנתקבל בניגוד לה, ללא הרוב הנדרש, אינו תקף. זהו ביטוי מוקדם לפסילת חקיקה בשל מעמד על-חוקי של הוראת שריון. למבחן: ההכרעה מבוססת על שריון פורמלי, לא על עקרון הפרדת רשויות כללי.
בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ׳ שר הפנים (1953)	חופש הביטוי הוא עקרון יסוד של המשטר הדמוקרטי גם בלי עיגון בחוק. סמכות להגבילו תיפרש בצמצום, ורק אם קיימת "ודאות קרובה" לפגיעה ממשית בשלום הציבור. למבחן: דוגמה קלאסית ל"מגילת זכויות שיפוטית" שקדמה למהפכה החוקתית.
בג"ץ 910/86 רסלר נ׳ שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441 (1988)	הורחבה זכות העמידה לעותר ציבורי, והובחן בין שפיטות נורמטיבית (האם יש אמת מידה משפטית) לשפיטות מוסדית (האם ראוי שבית המשפט יכריע). הגישה הרחבה לשפיטות התקבלה. למבחן: הלכת מפתח לשערי הכניסה לבג"ץ.
החלטת הררי (1950)	פשרה: החוקה תיכתב בהדרגה, כשכל פרק הוא חוק יסוד, ובסוף יאוחדו לחוקה אחת. זה המקור לעצם קיומם של חוקי היסוד ולמבנה "חוקה פרקים". למבחן: אל תציג את ההחלטה כחוקה בפני עצמה.

פרק 2

המהפכה החוקתית

המהפכה החוקתית

✦ **הגדרה — המהפכה** 1992 - חוקי זכויות עם פסקת הגבלה; 1995 - בנק המזרחי: עליונות חוקי היסוד.

ש	ל	ו	ש		ג	י	ש	ו	ת		ב	ב	נ	ק		ה	מ	ז	ר	ח	י
ברק	שני כובעים - סמכות מכוננת נפרדת	שמגר	מקבל עליונות; דגשים אחרים במקור הסמכות	חשין	מסויג; ספק לגבי סמכות מכוננת																

⚖ **פסק דין — בנק המזרחי** חוק גל; העתירה נדחתה; ההלכה על הסמכות. הרכב של 9.

§ **סעיף — שלבי הבחינה החוקתית** א: פגיעה בזכות. ב: פסקת הגבלה. ג: סעד.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** שני כובעים · סמכות מכוננת · עליונות · ריסון · פסילה ראשונה 2009.

שרשרת פסיקה: ברגמן 1969 → בנק המזרחי 1995 → הפרטת בתי הסוהר 2009 → ביקורת על חוק יסוד 2024.

! **שים לב — מלכודת** בנק המזרחי לא פסל את חוק גל. ההלכה היא בעצם הסמכות.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** מהפכה = מעבר לעליונות חוק יסוד; הכנסת נשארת מחוקקת אך מוגבלת.

2.1 מה קרה ב-1992 ולמה זו "מהפכה"

2.2 תורת שני הכובעים: מקור העליונות

✦ **הגדרה — סמכות מכוננת** הסמכות ליצור חוקה ולתקן אותה. לפי ברק, היא נתונה לכנסת כשהיא מחוקקת "חוק יסוד", ושונה במהותה מהסמכות לחוקק חוק רגיל.

2.3 שלוש הגישות בבנק המזרחי

שופט	עיקר הגישה
הנשיא ברק	יש סמכות מכוננת נפרדת; חוקי היסוד עליונים מכוחה (שני הכובעים). זו הגישה שהתקבלה כגישה המובילה.
הנשיא שמגר	מקבל את עליונות חוקי היסוד ואת סמכות הביקורת, אך עם דגשים משלו בנוגע למקור הסמכות; מדגיש שהכנסת עצמה ביקשה לעגן זכויות.
השופט חשין	סבור שיש לגלות זהירות, מפקפק ביכולת לקבוע שהכנסת "נעשתה" רשות מכוננת, ומדגיש את הצורך בחקיקה מפורשת של חוקה.

2.4 מה נבחן אחרי המהפכה

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון שבנק המזרחי פסל את חוק גל - הוא **לא** נפסל. ההלכה נקבעה אגב דחיית העתירה. לבלבל בין "שני הכובעים" (מקור העליונות) לבין "שני החוקים" (1992) - אלה מושגים שונים.

2.5 חוקי היסוד מאז: התפתחויות

★ **טיפ למבחן — שלד לתשובה על "המהפכה החוקתית"** הרקע: מודל ווסטמינסטר, החלטת הררי, חוקי 1992. הלכת בנק המזרחי: עליונות ומקור הסמכות (שני כובעים). ההסתייגויות: חשין, ביקורת על "מהפכה שיפוטית".

2.6 ההשלכות על הרשויות

2.7 ביקורת על המהפכה ותגובות

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** 1992: חוקי זכויות עם פסקת הגבלה; 1995: בנק המזרחי. תורת שני הכובעים (ברק): מכונן מול מחוקק. שלוש גישות: ברק, שמגר, חשין.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)	חוקי היסוד של 1992 הם בעלי מעמד על-חוקי, ובית המשפט רשאי לפסול חוק הסותר אותם. הנשיא ברק ביסס זאת על תורת שני הכובעים. העתירה נדחתה כי הפגיעה עמדה בפסקת ההגבלה. למבחן: ההלכה אינה בתוצאה (דחייה) אלא במעמד הנורמטיבי.
בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)	הכנסת כבולה להוראות שריון בחוקי יסוד; חוק שנתקבל ללא הרוב הנדרש לא יחול. זה תקדים מוקדם לסמכות פסילה, ובו כבר הוכרה החקיקה החוקתית כחוק עליון לגבי הוראות משוריינות. למבחן: מבסס את ההבחנה בין חוק רגיל להוראה משוריינת.
בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)	החוק נפסל, וזו הפעם הראשונה שבה בית המשפט פסל חוק רגיל של הכנסת מחמת סתירה לחוק יסוד בתחום שלא נשמרו בו דינים. נקבע שהעברת סמכויות כפייה לגורם פרטי הפועל מתוך מניע רווח פוגעת בכבוד ובחירות באופן שאינו עומד בפסקת ההגבלה. למבחן: הדוגמה הקלאסית לפסילה בפועל.
בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון ואח' נ' הכנסת (2024)	התיקון נפסל ברוב של 8 שופטים מול 7. הוכרעה סמכות בית המשפט לבקר חוק יסוד במקרים נדירים וקיצוניים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת. פרטי הרוב בשאלת הסמכות ובשאלת הפסילה שונים. למבחן: ההלכה היא על עצם הסמכות לבקר חוקי יסוד, והיא קשורה לפרק מעמד חוקי היסוד.

פרק 3

מעמד חוקי היסוד ושריון

מעמד חוקי היסוד ושריון

✦ **הגדרה — חוק יסוד** מבחן צורני: "חוק יסוד: ..." ללא שנה. עליון על חוק רגיל.

ס	ו	ג	י		ש	ר	י	ו	ן
פורמלי	רוב מיוחד (61 / 80)								
עניני	שינוי רק בחוק יסוד								
ללא שריון	שינוי בחוק יסוד ברוב רגיל								

⚖ **פסק דין — ברגמן 1969** חוק שנחקק בניגוד להוראה משוריינת - לא תקף.

§ **סעיף — ס׳ 10 - שמירת דינים** דין לפני מרץ 1992 - מוגן. תיקון מאוחר - אינו מוגן.

! **שים לב — שינוי מול פגיעה** שינוי = תיקון נוסח; פגיעה = חוק רגיל שפוגע בזכות (פסקת ההגבלה).

⚖ **פסק דין — 5658/23 (2024)** פסילת תיקון לחוק יסוד: השפיטה - ביקורת על חוק יסוד בשימוש לרעה בסמכות מכוננת.

שרשרת: ברגמן → בנק המזרחי → הפרטת בתי סוהר → רוטציה 2020 → הלאום 2021 → 5658/23.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חוק יסוד עליון; שריון מגן; ס׳ 10 שומר ישן; גבול הסמכות המכוננת - שימוש לרעה.

3.1 מהו חוק יסוד ומה מעמדו

✦ **הגדרה — היררכיית הנורמות** חוק יסוד ← חוק רגיל ← חקיקת משנה (תקנות) ← החלטה מנהלית. כל נורמה נבחנת מול הנורמה שמעליה, וחוק רגיל נבחן גם מול חוק היסוד.

3.2 שריון: הגנה על חוק היסוד מפני שינוי

סוג שריון	מה נדרש לשינוי	דוגמה
פורמלי	רוב מיוחד של חברי הכנסת (61 או 80)	ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת
עניני (מהותי)	שינוי רק בחוק יסוד, לא בחוק רגיל	הוראות המפנות לתיקון "בחוק יסוד"
ללא שריון	תיקון בחוק יסוד ברוב רגיל (אך רק בחוק יסוד)	חלק מחוקי היסוד, כגון כבוד האדם

3.3 הבחנה: שינוי חוק יסוד לעומת פגיעה בזכות

3.4 שמירת דינים

§ **סעיף — ס׳ 10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** שמירת תוקפם של דינים שקדמו לחוק היסוד. אינה חלה על חקיקה חדשה, ואינה אוסרת פרשנות מחודשת של הדין הישן.

3.5 גבולות הסמכות המכוננת

! **שים לב — מלכודות נפוצות** להניח שכל חוק יסוד משוריין - רבים אינם משוריינים. לבלבל בין "פגיעה" ל"שינוי": הראשונה נבחנת בפסקת ההגבלה, השנייה בדרישת השריון.

3.6 שלד לפתרון שאלה בנושא

3.7 שינוי חוק יסוד: מי רשאי

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חוק יסוד עליון; חוק רגיל הסותר אותו (שלא כדין) בטל. זיהוי חוק יסוד - מבחן צורני. שריון: פורמלי (רוב מיוחד) ועניני (שינוי בחוק יסוד).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)	הוראת שריון מחייבת את הכנסת. חוק שנחקק בניגוד לה, ללא הרוב הנדרש, אינו תקף. למבחן: דוגמה לשריון פורמלי ולביקורת על חוקיות הליך החקיקה.
ע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי (1995)	לחוק יסוד מעמד על-חוקי מכוח הסמכות המכוננת. מבחן צורני: כותרת "חוק יסוד". למבחן: הקשר בין עליונות חוק היסוד לבין שריון.
בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)	החוק נפסל כי פגע בכבוד ובחירות האסירים בניגוד לפסקת ההגבלה. למבחן: דוגמה לחוק חדש שאינו מוגן בשמירת דינים ונפסל בפועל.
בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון נ' הכנסת (2024)	נפסל התיקון, וקביעה שבית המשפט רשאי לבקר חוק יסוד במקרים נדירים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת. פרטי רוב הדעות מורכבים. למבחן: הלכת הגבלת הסמכות המכוננת.

פרק 4

פסקת ההגבלה

פסקת ההגבלה

§ **סעיף — ס׳ 8 / ס׳ 4** אין פוגעים בזכות אלא בחוק ההולם ערכים, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

א	ר	ב	ע	ה		ת	נ	א	י	ם
1	בחוק / הסמכה מפורשת									
2	הולם ערכי המדינה									
3	תכלית ראויה									
4	מידתיות									

מ	ב	ח	נ	י		מ	י	ד	ת	י	ו	ת
התאמה	האמצעי מקדם תכלית											
פגיעה פחותה	אין חלופה											
מובן צר	תועלת > נזק											

⚖ **פסק דין — בית סוריק** גדר ההפרדה: מידתיות גם בביטחון.

⚖ **פסק דין — אדם** מעצר מסתננים עד שלוש שנים נפסל.

⚖ **פסק דין — עדאלה** 6-5 נדחתה העתירה; חיי משפחה בכבוד.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** מצטבר · נטל על המדינה · חזקת חוקתיות · הסמכה מפורשת.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** ארבעה תנאים; הכשל לרוב במידתיות.

4.1 מקומה של פסקת ההגבלה

§ **סעיף — ס׳ 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

4.2 ארבעת התנאים המצטברים

4.3 מבחני המידתיות

מבחן משנה	השאלה	דוגמה
התאמה (קשר רציונלי)	האם האמצעי מקדם את התכלית?	איסור בלתי קשור למטרה - נכשל
האמצעי שפגיעתו פחותה	האם אין אמצעי אחר שפוגע פחות ומשיג את אותה תכלית?	אמצעי חלופי סביר קיים - נכשל
מידתיות במובן הצר	האם התועלת שבתכלית גדולה מהנזק לזכות?	איזון תועלת מול נזק

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בתשובה, עבור על שלושת המבחנים לפי הסדר, והדגש את הקושי המרכזי. לרוב הכשל הוא במבחן השני (האמצעי שפגיעתו פחותה) או בשלישי (המידתיות במובן הצר).

4.4 פסקת הגבלה שיפוטית וחקיקה ישנה

4.5 פסיקה מרכזית ביישום המידתיות

4.6 מלכודות נפוצות

טעות	הנכון
לבדוק רק "תכלית ראויה" ולעצור	יש לבדוק את ארבעת התנאים, ובעיקר מידתיות
לטעון שפגיעה בזכות היא בלתי חוקתית אוטומטית	פגיעה המקיימת את הפסקה כדין
להניח שהכנסת רשאית לפגוע בכל זכות בחוק רגיל	רק אם עמד בהגבלה; אחרת נפסל החוק
לבלבל בין "התאמה" ל"אמצעי שפגיעתו פחותה"	התאמה: האם האמצעי עובד; אמצעי פחות פוגע: האם יש חלופה

4.7 מתחם המידתיות ושיקול דעת המחוקק

4.8 הקשר לפסקאות האחרות

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** ס׳ 8 (כבוד האדם) וס׳ 4 (חופש העיסוק). ארבעה תנאים מצטברים: בחוק, ערכים, תכלית ראויה, מידתיות. שלושה מבחני משנה: התאמה, פגיעה פחותה, מידתיות במובן הצר.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ׳ ממשלת ישראל (2004)	יושמו מבחני המידתיות על החלטה ביטחונית. חלק מהתוואי נפסל כי היה קיים תוואי הפוגע פחות. למבחן: מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה והמידתיות במובן הצר.
בג"ץ 7146/12 אדם נ׳ הכנסת (2013)	ההוראה נפסלה כפגיעה בלתי מידתית בחירות ובכבוד. למבחן: דוגמה לפסילת חקיקה ראשית במידתיות.
בג"ץ 7052/03 עדאלה נ׳ שר הפנים (2006)	ברוב 6-5 נדחתה העתירה. הוכרה הזכות לחיי משפחה כחלק מהכבוד, והפגיעה נמצאה מידתית לאור הצורך הביטחוני. למבחן: דוגמה למחלוקת שופטים במידתיות.
בג"ץ 5016/96 חורב נ׳ שר התחבורה (1997)	הוגדר מבחן לפגיעה בחופש התנועה בשל רגשות דתיים: נדרשת פגיעה קשה, חמורה ורצינית, והכרעה מידתית. למבחן: הפתרון הוא סגירה חלקית ולא גורפת. תוצאת הפסק ופרטיו מנוסחים בקצרה.
בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ׳ שר האוצר (1997)	נדונה פסקת ההגבלה בחוק יסוד: חופש העיסוק; עקרונות תכלית ראויה ומידתיות בהסדרת מקצועות. למבחן: הסדרת מקצוע לשם הגנת הציבור היא תכלית ראויה, ויש לבדוק מידתיות.

פרק 5

פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

פסקת ההתגברות

§ **סעיף — ס׳ 8 חופש העיסוק** "על אף"; 61 ח"כ; ארבע שנים; רק לחופש העיסוק.

ש	ל	ו	ש	ה		ת	נ	א	י	ם

אמירה	על אף האמור בחוק היסוד
רוב	61 חברי כנסת
זמן	4 שנים

⚖ **פסק דין — מיטראל** יבוא בשר: הפסילה הובילה להתגברות.

✦ **הגדרה — הרמוניה חקיקתית** אין היררכיה בין חוקי יסוד; מפרשים בהרמוניה.

! **שים לב — מלכודת** בכבוד האדם אין התגברות.

שרשרת: מיטראל → ס׳ 8 → חוק יבוא בשר → 4676/94.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** על אף · 61 · ארבע שנים · חופש העיסוק · מיטראל.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** התגברות חלה רק בחופש העיסוק ודורשת אמירה, רוב ותוקף מוגבל.

5.1 מהי פסקת ההתגברות ומדוע נוצרה

§ **סעיף — ס׳ 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק** חוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת, ונאמר בו במפורש שהוא תקף "על אף האמור בחוק יסוד זה", תקף גם אם אינו עומד בפסקת ההגבלה.

תנאי	תוכן
אמירה מפורשת	החוק מציין שהוא תקף "על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוק"
רוב	לפחות 61 חברי כנסת (רוב חברי הכנסת, ולא רוב הנוכחים)
הגבלת זמן	ארבע שנים לכל היותר; לאחר מכן החוק פוקע
היקף	חל על הוראות פוגעות בחופש העיסוק בלבד

5.2 הרקע: פרשת מיטראל ויבוא הבשר

5.3 ההיבטים הביקורתיים ובחינה השוואתית

	ישראל (חופש העיסוק)	קנדה (הצהרה על "אף האמור", ס׳ 33)
מי רשאי לגבור	הכנסת	הפרלמנט / בית המחוקקים
רוב נדרש	רוב חברי הכנסת	רוב רגיל
תוקף	ארבע שנים	חמש שנים
היקף	חופש העיסוק בלבד	חלק מהזכויות בצ׳רטר

5.4 היחס בין חוקי היסוד

✦ **הגדרה — הרמוניה חקיקתית** עיקרון פרשני לפיו נורמות באותה דרגה יפורשו כך שיתיישבו ביניהן, ולא יבטלו זו את זו, אלא כשאין ברירה.

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון שיש פסקת התגברות גם בחוק יסוד: כבוד האדם - אין. לשכוח שהחוק פוקע לאחר ארבע שנים וניתן לחוקקו מחדש רק בהליך חדש העומד בתנאים.

5.5 שלד לפתרון שאלה

5.6 האם ניתן לבקר שימוש בהתגברות

5.7 מבט השוואתי ופרשני נוסף

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** ההתגברות בס׳ 8 לחופש העיסוק בלבד. תנאים: אמירה מפורשת, 61 ח"כ, תוקף 4 שנים. נולדה בעקבות מיטראל ויבוא הבשר. אין היררכיה בין חוקי היסוד; הרמוניה חקיקתית.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 3872/93 מיטראל בע"מ נ׳ ראש הממשלה ושר הדתות (1993-1994)	המדיניות שפגעה בחופש העיסוק ללא בסיס חקיקתי מפורש נפסלה. הפסיקה הובילה את הכנסת לחקיקה מפורשת ולפסקת ההתגברות. למבחן: נקודת המוצא לפסקת ההתגברות. (פרטי התאריכים מנוסחים בכלליות.)
בג"ץ 4676/94 מיטראל בע"מ נ׳ הכנסת (1996)	החוק נמצא תקף, כי עמד בתנאי הפסקה. אין בחינה מחדש של הפגיעה בחופש העיסוק. למבחן: בחינה פורמלית של התנאים.
בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ׳ שר האוצר (2009)	החוק נפסל, ואין לכנסת ברירה לגבור על כך בחוק רגיל. למבחן: הניגוד לחופש העיסוק, שבו התגברות אפשרית.
חוק יסוד: חופש העיסוק, ס׳ 8 (1994)	הסעיף קובע אמירה מפורשת, רוב של חברי הכנסת ותוקף של ארבע שנים. למבחן: חובה לדעת את שלושת התנאים.

פרק 6

ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

ביקורת שיפוטית: עמידה ושפיטות

ש	ע	ר	י	ם		ל	ב	ג	"	ץ
עמידה	נפגע ישיר / עותר ציבורי									
שפיטות	נורמטיבית / מוסדית									
בשלות	לא מוקדם מדי									
שיהוי	לא מאוחר מדי									

⚖ **פסק דין — רסלר 1988** הרחבת עמידה ושפיטות.

⚖ **פסק דין — סבח 2014** בשלות: ועדות קבלה.

⚖ **פסק דין — חוק טל** שוויון; בחינת יישום בפועל.

ס	ע	ד	י	ם
בטלות	החוק בטל			
חלקית	הוראה בודדת			
מושהית	זמן לתיקון			
מקיימת	פרשנות חוקתית			

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** עותר ציבורי · הכול שפיט · בשלות · אפקט מצנן · בטלות מושהית.

! **שים לב — מלכודת** שפיט אינו אומר שיתערבו.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** קודם שערים ואחר כך גוף העניין; מעדיפים סעד מתון.

6.1 הביקורת השיפוטית ושערי הכניסה לבג"ץ

✦ **הגדרה — בג"ץ** בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. מכוח ס׳ 15 לחוק יסוד: השפיטה הוא דן בעניינים שבהם יש צורך לתת סעד "למען הצדק" ושאינם בסמכות ערכאה אחרת, ובכלל זה עתירות נגד רשויות השלטון.

6.2 זכות עמידה

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** כשנשאלת שאלה על זכות עמידה, פתח בכלל ההיסטורי (נפגע ישיר), העבר להרחבה (עותר ציבורי) והסבר מדוע הרחבה זו מתיישבת עם שלטון החוק, ואחר כך יישם:

6.3 שפיטות: נורמטיבית ומוסדית

סוג	השאלה	עמדת הפסיקה
שפיטות נורמטיבית	האם קיימת אמת מידה משפטית להכרעה?	כמעט תמיד כן: "הכול שפיט", לכל פעולה יש היבט של חוקיות
שפיטות מוסדית	האם ראוי שדווקא בית המשפט יכריע?	בדרך כלל כן; חריגים נדירים לעניינים שמתאימים להכרעה פוליטית

6.4 בשלות ועילות סף נוספות

6.5 הסעדים

סעד	תיאור	מתי
בטלות	החוק בטל	כשאי אפשר לתקן, או כשהפגיעה חמורה
בטלות חלקית	בטלות הוראה בודדת	כשההוראה ניתנת להפרדה
בטלות מושהית	בטלות מועד אחר	לפרק זמן כדי לאפשר חקיקה מתקנת
פרשנות מקיימת	פרשנות המתיישבת עם חוק היסוד	כשהנוסח מאפשר

! שים לב — מלכודות נפוצות להניח ש"שפיט" פירושו שבית המשפט תמיד יתערב - הוא קובע רק שמותר לדון. לבלבל בין שפיטות נורמטיבית למוסדית. לחשוב שעותר ציבורי אינו צריך להוכיח דבר - עליו להוכיח חשיבות ציבורית.

6.6 שלד לפתרון שאלה

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שערים: עמידה, שפיטות, בשלות, שיהוי, מיצוי. עמידה: מנפגע ישיר לעותר ציבורי (רסלר). שפיטות נורמטיבית מול מוסדית. סעדים: בטלות, חלקית, מושהית, פרשנות מקיימת.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441 (1988)	הורחבה זכות העמידה לעותר ציבורי, והובחן בין שפיטות נורמטיבית ומוסדית. הגישה הרחבה להכרעה התקבלה. למבחן: הלכת המפתח לשערי בג"ץ.
בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (2014)	העתירות נדחו משום חוסר בשלות. למבחן: בשלות כעילת סף, והאפשרות לעתור שוב לאחר יישום.
בג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת (חוק טל) (2006) ובג"ץ 6298/07 רסלר נ' הכנסת (2012)	בשלב הראשון נבחנה חוקתיות החוק ונקבע מבחן יישום בפועל; בהמשך נקבע שהחוק אינו חוקתי. למבחן: הקשר בין בשלות לבחינת יישום. פרטי התאריכים והרוב לא נבדקו.
בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)	החוק נפסל, תוך בטלות מושהית. למבחן: דוגמה לסעד מתון הנותן זמן לכנסת.

פרק 7

ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

ביקורת על הכנסת והליך החקיקה

ש	ת	י		ר	מ	ו	ת
תוכן	סתירה לחוק יסוד						
הליך	פגם בחקיקה / ענייני פנים						

§ **סעיף — מבחן שריד** התערבות כשיש פגיעה קשה במרקם החיים הפרלמנטריים.

⚖ **פסק דין — מגדלי העופות** חוק ההסדרים: פגם וריסון; אזהרה.

⚖ **פסק דין — קוונטינסקי** פגם היורד לשורש ההליך.

⚖ **פסק דין — גנץ נגד יו"ר הכנסת 2020** בג"ץ הורה לקיים הצבעה.

✦ **הגדרה — פגם היורד לשורש** פגיעה בהשתתפות ובעקרונות היסוד.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** אוטונומיה · מרקם · השתתפות · ריסון · שלוש קריאות.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** בטלות רק לפגם חמור; ברוב המקרים אזהרה.

7.1 שתי רמות של ביקורת על הכנסת

7.2 הליך החקיקה בקצרה

שלב	עיקרו
הנחת הצעה	הממשלה, ח"כ או ועדה מניחים הצעת חוק על שולחן הכנסת
קריאה ראשונה	דיון עקרוני והעברה לוועדה
ועדה	דיון מפורט, הכנת נוסח לקריאה שנייה ושלישית
קריאה שנייה ושלישית	הצבעה על סעיפים ועל הנוסח הסופי
פרסום	רשומות; כניסה לתוקף

7.3 אי-התערבות בענייני הפנים של הכנסת

7.4 פגם בהליך החקיקה

7.5 התערבות בהחלטות יו"ר הכנסת ובסדרי הדיון

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון שלבית המשפט אין סמכות לבקר את הליך החקיקה - יש, אך מצומצמת. לבלבל בין ביקורת על תוכן (חוק יסוד) לבין ביקורת על הליך.

7.6 שלד לפתרון שאלה

7.7 תפקיד היועץ המשפטי של הכנסת וחזקת התקינות

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שתי רמות: תוכן והליך. ריסון בענייני פנים; מבחן שריד. פגם היורד לשורש ההליך - רק אז בטלות. מגדלי העופות: ביקורת וריסון; התערבות בנסיבות חריגות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 652/81 שריד נ' יו"ר הכנסת (1982) **בג"ץ 4885/03 התאחדות מגדלי העופות נ' ממשלת ישראל (2004)**	בית המשפט מתערב בענייני פנים של הכנסת רק כשהפגיעה ממשית בעקרונות היסוד של ההליך הפרלמנטרי. למבחן: מבחן "מרקם החיים הפרלמנטריים". נקבע שהשיטה פוגעת בעקרון ההשתתפות, אך לא בוטלה החקיקה, והמחוקק הוזהר. למבחן: פגם עם ריסון בפועל.

בג"ץ 10042/16 קוונטינסקי נ' הכנסת (2017) הוחל מבחן הפגם היורד לשורש ההליך. למבחן: פגם מהותי הפוגע בעקרון ההשתתפות עשוי להביא לבטלות. פרטי החוק והתוצאה לא אומתו.

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969) חוק שנתקבל שלא ברוב הנדרש בניגוד להוראה משוריינת בטל. למבחן: הדוגמה הקלאסית לבטלות בשל פגם בהליך (רוב).

בג"ץ 2144/20 גנץ נ' יו"ר הכנסת (2020) בית המשפט הורה לקיים את ההצבעה, בהיעדר הצדקה לסירוב. למבחן: דוגמה להתערבות בהחלטת יו"ר הכנסת. מספר התיק ופרטים נוספים לא אומתו.

פרק 8

זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

זכויות לפני המהפכה החוקתית

מ	ק	ו	ר	ו	ת
מגילת העצמאות	כלי פרשני				
חקיקה רגילה	זכויות נקודתיות				
פסיקה	מגילת זכויות שיפוטית				

⚖ **פסק דין — קול העם 1953** ודאות קרובה; חופש ביטוי כיסוד הדמוקרטיה.

⚖ **פסק דין — ברגמן 1969** הכנסת כבולה בשריון.

⚖ **פסק דין — שניצר 1989** ודאות קרובה גם בביטחון.

⚖ **פסק דין — דנילוביץ 1994** שוויון אצל מעסיק; נטייה מינית.

✦ **הגדרה — חזקה פרשנית** לא נפגעת זכות יסוד אלא אם נאמר במפורש.

ל	פ	נ	י		ו	א	ח	ר	י
פגיעה בחוק מפורש	תקפה → רק אם עמדה בהגבלה								
נטל	על הפרט → על הרשות								

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** לפני 1992: הגנה פרשנית; אחרי: עליונות חוקתית.

8.1 המצב עד 1992: זכויות ללא עיגון חוקתי

8.2 שלושה מקורות להכרה בזכויות

8.3 הכוח והמגבלה של ההגנה השיפוטית

	לפני 1992	אחרי 1992 ו-1995
מעמד הזכויות	עקרונות יסוד שיפוטיים	זכויות חוקתיות מנויות ובלתי מנויות
פגיעה בחוק מפורש	תקפה	תקפה רק אם עמדה בפסקת ההגבלה
סמכות בג"ץ	פרשנות וביקורת מנהלית	גם פסילת חוק רגיל
נטל ההצדקה	לרוב על הפרט	על הרשות הפוגעת

8.4 דוגמאות לפסיקה מוקדמת

8.5 מצב החירום ותקנות ההגנה

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון שלפני 1992 לא הוגנו זכויות כלל - הוגנו בפסיקה. לטעון שמגילת העצמאות חוקה מחייבת - היא מקור פרשני בלבד.

8.6 שלד לפתרון שאלה

8.7 מדוע חשוב להכיר את השיטה הקודמת

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** לפני 1992: ללא עיגון חוקתי; הגנה פרשנית ושיפוטית. מקורות: מגילת העצמאות, חקיקה, פסיקה. קול העם, ברגמן, שניצר, דנילוביץ - תקדימים מוקדמים.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ׳ שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953)	חופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה, וסמכות להגבילו נבחנת בצמצום; הוכרע מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית. למבחן: דוגמה קלאסית להגנה על זכות בלתי כתובה דרך פרשנות.
בג"ץ 98/69 ברגמן נ׳ שר האוצר (1969)	החוק בטל; הכנסת כבולה בהוראת שריון. למבחן: הגבלה על הכנסת גם לפני המהפכה, אך מכוח שריון.
בג"ץ 680/88 שניצר נ׳ הצנזור הצבאי הראשי (1989)	גם בנושאי ביטחון חל מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית. למבחן: הרחבה של קול העם לתחום הביטחון.
בג"ץ 721/94 אל-על נ׳ דנילוביץ, פ"ד מח(5) 749 (1994)	העיקרון: חובת שוויון חלה על מעסיקים. הפליה מטעמי נטייה מינית אסורה גם בלי עיגון בחוק יסוד. למבחן: שוויון כעיקרון יסוד.
הכרזת העצמאות	אין לה מעמד נורמטיבי מחייב, אך היא כלי פרשני. למבחן: שימוש בה כמקור השראה ולא כמקור לסמכות פסילה.

פרק 9

זכויות מנויות ובלתי מנויות

זכויות מנויות ובלתי מנויות

מ	נ	ו	י	ו	ת
ס׳ 2,4	חיים, גוף, כבוד				
ס׳ 3	קניין				
ס׳ 5	חירות אישית				
ס׳ 6	יציאה וכניסה				
ס׳ 7	פרטיות				

ש	ל	ו	ש	ה		ד	ג	מ	י	ם
מצמצם	ליבת הכבוד									
רחב	כל הזכויות									
ביניים	קשר ענייני הדוק									

✦ **הגדרה — זכות נגזרת** לא כתובה; מוגנת בהיקף הקשר לכבוד.

⚖ **פסק דין — עדאלה** חיי משפחה כנגזרת; 6-5 נדחו.

⚖ **פסק דין — צמח** חירות אישית ופיקוח שיפוטי.

⚖ **פסק דין — בתי סוהר** כבוד וחירות אסירים.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** זכות-אם · קשר ענייני · אוטונומיה · השפלה · ס׳ 11.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** כבוד האדם הוא שער לזכויות נוספות, בהיקף הקשר.

9.1 הבעיה: מגילת זכויות חלקית

9.2 הזכויות המנויות

זכות	מקום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
חיים, גוף וכבוד	ס׳ 2 ו-4: אין פוגעים בהם, וכל אדם זכאי להגנה עליהם
קניין	ס׳ 3: אין פוגעים בקניינו של אדם
חירות אישית	ס׳ 5: אין נוטלים ואין מגבילים חירות במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת
יציאה מהארץ וכניסה אליה	ס׳ 6: חופש לצאת מישראל; אזרח זכאי להיכנס אליה
פרטיות וצנעת חיים	ס׳ 7: פרטיות, כניסה לרשות היחיד, חיפוש ופרטיות השיח

9.3 "כבוד האדם" כזכות-אם: שלושה דגמים

דגם	תוכן
מצמצם	רק ליבת הכבוד: השפלה וביזוי ממש
רחב (מקסימלי)	כמעט כל זכות אדם נגזרת מכבוד
ביניים (שהתקבל)	זכות בלתי מנויה נגזרת מכבוד כשהפגיעה בה קשורה בקשר ענייני והדוק לכבוד האדם

✦ **הגדרה — זכות נגזרת** זכות שאינה כתובה בחוק היסוד, אך זוכה להגנה חוקתית כי היא קשורה בקשר ענייני הדוק לכבוד האדם. ההגנה חלה בהיקף הקשר, לא מעבר לו.

9.4 זכויות שהוכרו כנגזרות

9.5 עיגון מלא או חלקי

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון ששוויון מנוי בחוק היסוד - הוא נגזרת בלבד. לטעון שכל זכות נגזרת מכבוד באופן מלא - ההגנה חלה בהיקף הקשר.

9.6 שלד לפתרון שאלה

9.7 תפיסות הכבוד ומשמעותן המעשית

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מנויות: חיים, גוף, כבוד, קניין, חירות, יציאה וכניסה, פרטיות. בלתי מנויות נגזרות מכבוד האדם: שוויון, ביטוי, דת, הליך הוגן, חיי משפחה, קיום מינימלי.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 7052/03 עדאלה נ' שר הפנים (2006)	הזכות לחיי משפחה מוגנת כנגזרת מכבוד; בחינה בפסקת ההגבלה; נדחו העתירות ברוב 5-6. למבחן: דוגמה לזכות נגזרת שהוכרה והפגיעה בה נמצאה מידתית.
בג"ץ 6055/95 צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג(5) 241 (1999)	חירות אישית (ס' 5) דורשת פיקוח שיפוטי מהיר, ופגיעה בלתי מידתית אינה תקפה. למבחן: זכות מנויה והגנה על חיילים.
בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)	כבוד וחירות האסירים נפגעו באופן שאינו מידתי. למבחן: כבוד כמנוי וכזכות-אם.
בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר (2005)	הוכרה הזכות לקיום מינימלי בכבוד כנגזרת מכבוד, אך העתירה נדחתה. למבחן: זכות חברתית כנגזרת.
דגם הביניים (הנשיא ברק)	זכות בלתי מנויה נגזרת כשהקשר אליה ענייני והדוק; לא כל היבט, אך לא רק הגרעין. למבחן: חובה לשנן.

פרק 10

פסילת מפלגות

פסילת מפלגות

ה	ת	פ	ת	ח	ו	ת
ירדור 1965	פסילה בהגנה עצמית					
ניימן 1985	נדרשת הסמכה					
ס׳ 7א	הסמכה מפורשת					
טיבי 2003	פרשנות מצמצמת					

§ **סעיף — עילות ס׳ 7א** מדינה יהודית ודמוקרטית · הסתה לגזענות · תמיכה במאבק מזוין/טרור.

§ **סעיף — ס׳ 5 חוק המפלגות** אותן שלוש + מסווה לפעילות בלתי חוקית.

⚖ **פסק דין — טיבי** ראיות חד-משמעיות; יעד מרכזי; בספק מאשרים.

✦ **הגדרה — דמוקרטיה מתגוננת** הגנה מפני שלילת הדמוקרטיה.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** הפרדוקס הדמוקרטי · חוקיות המנהל · צעד אחרון.

! **שים לב — מלכודת** ביקורת חריפה ≠ שלילת קיום המדינה.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** פסילה רק בהסמכה, עילה מרכזית וראיות חד-משמעיות.

10.1 הבעיה: דמוקרטיה מתגוננת

10.2 עקרון חוקיות המנהל וההתפתחות ההיסטורית

§ **סעיף — ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת - עילות הפסילה** רשימת מועמדים, או מועמד, לא ישתתפו בבחירות אם יש במטרות או במעשים שלהם, במפורש או במשתמע: (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (2) הסתה לגזענות; (3) תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

10.3 חוק המפלגות וסעיף 5

	ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת	ס׳ 5 לחוק המפלגות
הגוף המכריע	ועדת הבחירות המרכזית, באישור בית המשפט העליון	רשם המפלגות
הנושא	אישור רשימה / מועמד לבחירות	רישום מפלגה
עילות	שלוש (מדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות, תמיכה בטרור)	אותן שלוש + מסווה לפעילות בלתי חוקית

10.4 הפרשנות המצמצמת: הלכת טיבי

10.5 עקרונות מנחים לוועדה

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על פסילה שמור על הסדר: מקור הסמכות (ס׳ 7א או ס׳ 5), העילה הרלוונטית, רמת הראיות (ברורה וחד-משמעית), ועקרון "בספק מאשרים".

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון שוועדת הבחירות רשאית לפסול כל מפלגה - נדרשת הסמכה ועילה. לבלבל בין עילות ס׳ 7א (שלוש) לעילות ס׳ 5 (ארבע).

10.6 שלד לפתרון שאלה

10.7 הליך הפסילה והסעדים

10.8 ירדור, ניימן וס׳ 7א: השוואה

	ירדור (1965)	ניימן (1985)	אחרי חקיקת ס׳ 7א
הסמכה מפורשת בחוק	אין	אין, ונקבע שנדרשת	קיימת בחוק היסוד
תוצאת הפסק	הפסילה אושרה	הפסילה בוטלה	עילות מוגדרות ומצומצמות
הנימוק המרכזי	הגנה עצמית של המדינה	עקרון חוקיות המנהל	חקיקה מפורשת של הכנסת
הלקח למבחן	דמוקרטיה מתגוננת גם בלי חוק	בלי הסמכה בחוק אין סמכות לפסול	פסילה רק בעילה, בראיות ובאישור בית המשפט העליון

! שים לב — מלכודות נוספות להציג את ירדור כהלכה הנוהגת היום - ניימן וס׳ 7א שינו את המצב. לבלבל בין רמת הראיות (ברורות וחד-משמעיות) לבין מרכזיות העילה:

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מקור הסמכות: ירדור, ניימן, ס׳ 7א. שלוש עילות; ס׳ 5 מוסיף מסווה לפעילות בלתי חוקית. הלכת טיבי: פרשנות מצמצמת, ראיות חד-משמעיות, צעד אחרון.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
הבחירות המרכזית, ירדור (ע"ב 1/65, 1965)	בית המשפט אישר את הפסילה בנימוק של הגנה עצמית של המדינה. הפרשה הובילה לצורך בהסדר מפורש. למבחן: ההתחלה של הדמוקרטיה המתגוננת. מספר התיק לא אומת.
ניימן נ׳ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית (1985)	הפסילה בוטלה מחמת היעדר הסמכה מפורשת. בעקבותיה חוקק ס׳ 7א. למבחן: עקרון חוקיות המנהל.
ועדת הבחירות המרכזית נ׳ טיבי (2003)	הפסילה בוטלה: פרשנות מצמצמת, ראיות חד-משמעיות, יעד מרכזי, פעולה בפועל. למבחן: ההלכה המנחה בתחום.
ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת	שלוש עילות: שלילת קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של אויב או טרור. למבחן: יש לדעת את העילות.
ס׳ 5 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992	אותן עילות כבס׳ 7א ועוד מסווה לפעילות בלתי חוקית. למבחן: שוני בין שני הסעיפים.

פרק 11

חסינות חברי כנסת

חסינות חברי כנסת

ש	נ	י		ס	ו	ג	י	ם
מהותית	מוחלטת; במילוי תפקיד; ס׳ 1							
דיונית	יחסית; צומצמה בתיקון 29							

✦ **הגדרה — תכלית** הגנה על עצמאות הכנסת, לא זכות אישית.

§ **סעיף — ס׳ 1 לחוק החסינות** אין אחריות פלילית/אזרחית בשל הצבעה, דעה או פעולה במילוי התפקיד.

★ **טיפ למבחן — מבחני זיקה** סיכון טבעי · זיקה ענייני · עבירה פלילית מובהקת אינה מוגנת.

⚖ **פסק דין — תיקון 29** נקודת מוצא: ניתן להעמיד לדין; חסינות בעילות מצומצמות.

⚖ **פסק דין — בשארה** תמיכה במאבק מזוין אינה מוגנת.

! **שים לב — מלכודת** לא כל אמירה פוליטית מוגנת.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** מהותית רחבה, דיונית מצומצמת.

11.1 מהי חסינות ולמה היא קיימת

11.2 שני סוגי חסינות

	חסינות מהותית (ענייינית)	חסינות דיונית (פרוצדורלית)
מה מוגן	פעולות ואמירות במילוי התפקיד	היעדר הליך פלילי בענייני חבר הכנסת
טיב ההגנה	מוחלטת; אינה ניתנת להסרה	יחסית; ניתנת להסרה, וצומצמה מאוד
היקף	אחריות פלילית ואזרחית	הליכים פליליים בלבד
מקור	ס׳ 1 לחוק החסינות	פרקים בחוק החסינות (כולל תיקון 29)

11.3 החסינות המהותית

✦ **הגדרה — מבחני הזיקה לתפקיד (הלכת פנחסי)** נקבעו מבחני עזר לקביעת הזיקה. **מבחן הסיכון הטבעי** - האם הפעולה היא חלק מהסיכונים הטבעיים הכרוכים בתפקיד חבר כנסת. **מבחן הזיקה** - עד כמה הפעולה קשורה עניינית למילוי התפקיד.

11.4 החסינות הדיונית ותיקון 29

§ **סעיף — נקודות לתיקון 29** נקודת המוצא: אין חסינות דיונית אוטומטית. הבקשה לחסינות מוגשת לכנסת. ההכרעה נעשית בדרך כלל ברוב חברי הכנסת בנוכחות הצדדים. העילות מצומצמות ואינן נוגעות להגנה על מעמד בלבד.

11.5 המתח בין חסינות לשוויון בפני החוק

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לבלבל בין מהותית (על מילוי תפקיד) לדיונית (על ההליך). לטעון שהחסינות המהותית ניתנת להסרה - אינה ניתנת. לטעון שחבר כנסת חסין מפני כל הליך פלילי - אחרי תיקון 29 הוא מוגן רק בחסינות מצומצמת.

11.6 שלד לפתרון שאלה

11.7 זכויות וחובות נוספות של חבר כנסת

11.8 מקרים טיפוסיים: מהותית או דיונית

מעשה	חסינות מהותית?	הסבר
נאום במליאה נגד מדיניות הממשלה	כן	אמירה במילוי התפקיד
הצבעה בוועדת כנסת	כן	הצבעה היא פעולה מובהקת של התפקיד
ראיון בתקשורת על הצעת חוק	בדרך כלל כן	מחוץ לכנסת, אך למען מילוי התפקיד; נבחנת הזיקה
קבלת שוחד	לא	עבירה פלילית מובהקת, החורגת מכל סיכון טבעי
עבירה אישית ללא קשר לתפקיד	לא	נבחנת לפי ההליך הרגיל, ורק אז נשאלת שאלת החסינות הדיונית

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חסינות = הגנה על עצמאות הכנסת, לא זכות אישית. מהותית: מוחלטת, על מילוי תפקיד (ס׳ 1). דיונית: יחסית; תיקון 29 צמצם.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, ס׳ 1 תיקון 29 לחוק החסינות (2005)	חבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית בשל הצבעה, הבעת דעה או פעולה במילוי תפקידו או למענו. למבחן: החסינות המהותית מוחלטת. נקודת המוצא: ניתן להעמיד חבר כנסת לדין פלילי; חסינות ניתנת רק בעילות מצומצמות. למבחן: שינוי נקודת המוצא.
פרשת פנחסי	נקבעו מבחני עזר: סיכון טבעי וזיקה לתפקיד. עבירה פלילית מובהקת אינה מוגנת. למבחן: הלכת הזיקה. פרטי הפרשה לא אומתו.
פרשת בשארה	לחסינות המהותית יש גבולות; תמיכה במאבק מזון או בטרור חורגת ממילוי תפקיד לגיטימי. למבחן: גבולות החסינות. פרטי הפרשה לא אומתו.

פרק 12

הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

שוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

✦ **הגדרה — שוויון** יחס שווה לשווים ושונה לשונים לפי שוני רלוונטי.

ס	ו	ג	י		ש	ו	ו	י	ו	ן

פורמלי	יחס זהה
מהותי	התחשבות בהבדלים רלוונטיים
העדפה מתקנת	תיקון פער מבני

§ **סעיף — מעמד** בלתי מנוי; נגזר מכבוד (אפליה משפילה); וגם חקיקה רגילה.

⚖ **פסק דין — אליס מילר 1995** הדרת נשים מקורס טיס - אפליה פסולה.

⚖ **פסק דין — דנילוביץ 1994** נטייה מינית; הרחבת תחולה.

⚖ **פסק דין — נבו 1990** גיל פרישה שונה - אפליה.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** שוני רלוונטי · שיקול בלתי רלוונטי · העדפה מתקנת · הרחבת תחולה.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** הבחנה מותרת בשוני רלוונטי; מין אינו כזה כשלעצמו.

12.1 עקרון השוויון

✦ **הגדרה — אפליה לעומת הבחנה מותרת** הבחנה מותרת: מבוססת על שוני רלוונטי למטרה (למשל גיל מינימלי לרישיון נהיגה). אפליה אסורה: מבוססת על שיקול בלתי רלוונטי, ובדרך כלל משפילה (למשל הדרה בשל מין).

12.2 המעמד החוקתי של השוויון

12.3 העדפה מתקנת

	שוויון פורמלי	שוויון מהותי	העדפה מתקנת
יסוד	יחס זהה לכל	יחס לפי הבדלים רלוונטיים	יחס מועדף לקבוצה מוחלשת
מטרה	אחידות	הוגנות בפועל	תיקון פער מבני
סיכון	התעלמות מפערים קיימים	הערכה שרירותית של "רלוונטיות"	פגיעה בשוויון הפרט

12.4 פסיקה מרכזית בנושא מין ונטייה מינית

12.5 הסעדים בהפליה

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון ששוויון פירושו יחס זהה - הוא יחס שווה לשווים. לטעון ששוויון מנוי בחוק היסוד - הוא נגזרת בלבד. לחשוב שכל העדפה היא אפליה - העדפה מתקנת מותרת במידתיות.

12.6 שלד לפתרון שאלה

12.7 שוויון בין מגדרים: נקודות להרחבה

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שוויון = יחס שווה לשווים ושונה לשונים לפי שוני רלוונטי. זכות בלתי מנויה, נגזרת מכבוד בהיקף אפליה משפילה; וגם בחקיקה רגילה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון, פ"ד מט(4) 94 (1995)	הדרת נשים מקורס טיס מטעמי מין היא אפליה פסולה. מין אינו שיקול רלוונטי להתאמה לתפקיד, והכשירות נבחנת באופן אישי. למבחן: דוגמה קלאסית לאפליה מגדרית.
בג"ץ 721/94 אל-על נתיבי אויר נ' דנילוביץ, פ"ד מח(5) 749 (1994)	אסורה אפליה מטעמי נטייה מינית; הסעד הוא הרחבת תחולה. למבחן: הפליה אצל מעסיק והרחבת תחולה.
בג"ץ 104/87 נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה (1990)	הבחנה לפי מין ללא שוני רלוונטי היא אפליה, גם כשהיא לכאורה לטובת נשים. למבחן: סטריאוטיפים. פרטי הפרשה לא אומתו במלואם.
שדולת הנשים (1994)	דגש על ייצוג הולם לנשים כביטוי לשוויון מהותי. למבחן: העדפה מתקנת. פרטי הפרשה לא אומתו.
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988	אוסר אפליה בקבלה לעבודה ובתנאיה בשל מין, נטייה מינית, מצב משפחתי ועוד. למבחן: שוויון בחקיקה רגילה.

פרק 13

הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

שוויון (ב): לאום וגזע

⚖ **פסק דין — קעדאן 2000** אסור להפלות בהקצאת קרקע על רקע לאום; אין עקיפה באמצעות גוף שלישי; אין "נפרד אך שווה".

מ	ו	ת	ר		מ	ו	ל		א	ס	ו	ר
עלייה (חוק השבות)	מותר											
הקצאת משאבים לאזרחים	שוויון חובה											

⚖ **פסק דין — סבח 2014** ועדות קבלה: העתירה נדחתה כלא בשלה.

✦ **הגדרה — אפליה עקיפה** קריטריון נייטרלי לכאורה בעל תוצאה מפלה.

§ **סעיף — חוקים נוספים** איסור הפליה במוצרים ושירותים; ס׳ 144ב; שוויון ההזדמנויות בעבודה.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** נאמן הציבור · בשלות · אפקט מצנן · נפרד אך שווה.

! **שים לב — מלכודת** אל תבלבל עלייה עם הקצאת משאבים.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** שוויון חל על משאבי ציבור; יהודיות המדינה אינה מתירה אפליה.

13.1 האתגר: שוויון ולאום במדינה יהודית ודמוקרטית

✦ **הגדרה — שוויון בהקצאת משאבי ציבור** המדינה, כנאמן הציבור, חייבת להקצות משאבי ציבור (כגון קרקע) ללא אפליה על בסיס לאום, דת או גזע. חובה זו חלה גם כשההקצאה נעשית באמצעות גוף שלישי הפועל מטעמה.

13.2 הלכת קעדאן

13.3 בשלות ואפקט מצנן

13.4 הגנות נוספות בחקיקה

תחום	הבחנה מותרת	הבחנה אסורה
עלייה והגירה	חוק השבות מבחין בין יהודים ללא יהודים (נגזר מאופי המדינה)	הפליה בין אזרחים
משאבי ציבור	הקצאה לפי קריטריון ענייני ונייטרלי	הקצאה לפי לאום, דת או גזע
שירותי ציבור וחנויות	סירוב מטעמים עניינים	סירוב בשל גזע או לאום
הקצאת קרקע	קריטריונים נייטרליים	הקצאה ליהודים בלבד

13.5 קבוצות נוספות ואפליה מבנית

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון שכל הבחנה בין יהודים לאחרים אסורה - חוק השבות מותר. לבלבל בין עלייה (מותרת) להקצאת משאבים (אסורה). לטעון שהסוכנות היהודית יכולה לעקוף את השוויון - לפי קעדאן אינה יכולה.

13.6 שלד לפתרון שאלה

13.7 סוגיות מתקדמות בשוויון על רקע לאום

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** קעדאן: אסור להפלות בהקצאת קרקע ציבורית על רקע לאום. המדינה אינה יכולה לעקוף שוויון באמצעות גוף שלישי. סבח: בשלות; ועדות קבלה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נד(1) 258 (2000)	המדינה אינה רשאית להפלות על בסיס לאום בהקצאת קרקע, גם באמצעות גוף מיישב; השוויון נגזר מערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. למבחן: אין "נפרד אך שווה", ואין עקיפה באמצעות גוף שלישי.
בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (2014)	העתירה נדחתה בשל חוסר בשלות; ניתן לעתור שוב כשהחוק יופעל באופן פוגעני. למבחן: בשלות מול אפקט מצנן.
חוק השבות, התש"י-1950	הבחנה מותרת הנגזרת מאופי המדינה כיהודית. למבחן: להבדיל בין עלייה להקצאת משאבים.
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (התשס"א)	אסור לסרב לספק שירות או להכניס בשל קבוצה מוגנת. למבחן: הגנה בחקיקה רגילה, מעבר לחוקתית.

פרק 14

חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

חופש הביטוי (א): קול העם

⚖ **פסק דין — קול העם 1953** סגירת עיתונים; ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור; פרשנות מצמצמת.

ש	ל	ו	ש	ה		ר	צ	י	ו	נ	ל	י	ם
אמת	שוק הרעיונות												
דמוקרטיה	בחירה מושכלת וביקורת												
מימוש עצמי	אוטונומיה וכבוד												

⚖ **פסק דין — שניצר 1989** ודאות קרובה גם בביטחון.

⚖ **פסק דין — לאור 1987** רגשות הציבור - פגיעה חמורה וקרובה (פרטים לא אומתו).

§ **סעיף — הגבלות** שלום הציבור · ביטחון · הסתה · לשון הרע · פרטיות · בזיון.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** ודאות קרובה · פרשנות מצמצמת · ביטוי פוליטי · שוק הרעיונות.

! **שים לב — מלכודת** הביטוי הפוגעני מוגן.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** הוודאות הקרובה מקשה על הגבלת ביטוי.

14.1 מקומו של חופש הביטוי

14.2 שלושת הרציונלים לחופש הביטוי

רציונל	תוכן
חיפוש האמת (שוק הרעיונות)	בתחרות חופשית בין רעיונות האמת תצא לאור
קיום ההליך הדמוקרטי	בחירה מושכלת וביקורת על השלטון דורשות מידע ודעות חופשיים
מימוש עצמי	ביטוי הוא חלק מהאוטונומיה ומהכבוד של הפרט

14.3 הלכת קול העם

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** כשנשאלים על קול העם, כתוב: (1) העובדות בקצרה; (2) הקביעה שחופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה; (3) פרשנות מצמצמת לסמכות המגבילה; (4) מבחן הוודאות הקרובה; (5) הערה שההלכה ניתנה לפני העיגון החוקתי.

14.4 הרחבת ההלכה: ביטחון, רגשות ותחומים נוספים

14.5 הגבלות מקובלות על חופש הביטוי

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון שקול העם ניתנה לאחר המהפכה החוקתית - ניתנה ב-1953. לטעון שמבחן הוודאות הקרובה מקל על הגבלת ביטוי - הוא מקשה.

14.6 שלד לפתרון שאלה

14.7 הבחנות נוספות בתחום הביטוי

14.8 מבחן הוודאות הקרובה ופסקי הדין המרכזיים

	קול העם (1953)	שניצר (1989)
הגורם המגביל	שר הפנים, בסגירת עיתון	הצנזור הצבאי הראשי
הערך הנוגד	שלום הציבור	ביטחון המדינה

המבחן	ודאות קרובה לפגיעה ממשית	אותו מבחן, גם בענייני ביטחון
הלקח	פרשנות מצמצמת של סמכות מגבילה	שיקול דעת רחב של רשות אינו מספיק

! שים לב — מלכודות בהחלת המבחן לבלבל בין ודאות קרובה (מבחן מחמיר המגן על הביטוי) לבין חשש סביר או נטייה (מבחנים רפויים). לטעון שהמבחן חל רק על עיתונות - הוא הורחב גם לענייני ביטחון.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שלושה רציונלים: אמת, דמוקרטיה, מימוש עצמי. קול העם 1953: הוודאות הקרובה. שניצר: ביטחון; לאור: רגשות. ביטוי פוגעני מוגן; הגבלות לפי איזון ומידתיות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953)	חופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה; סמכות מגבילה תפורש בצמצום; מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. למבחן: הלכה מכוננת.
בג"ץ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי (1989)	גם בביטחון נדרשת ודאות קרובה לפגיעה ממשית. למבחן: הרחבת קול העם.
בג"ץ 14/86 לאור נ' מועצת הסרטים והמחזות (1987)	נדרשת פגיעה חמורה וקרובה ברגשות. למבחן: הרחבה לרגשות. פרטי הפרשה לא אומתו.
שלושת רציונלי חופש הביטוי	חיפוש האמת, ההליך הדמוקרטי והמימוש העצמי מסבירים את מעמדו הרם של הביטוי. למבחן: להזכיר את שלושתם.

פרק 15

חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

חופש הביטוי (ב): מעמד ואיזונים

✦ **הגדרה — מעמד** נגזר מכבוד; כפוף לפסקת ההגבלה.

א	י	ז	ו	נ	י	ם

אנכי זכות מול אינטרס ציבורי (שלום הציבור, ביטחון)

אופקי זכות מול זכות (שם טוב, פרטיות)

§ **סעיף — לשון הרע התשכ"ה-1965** אמת בעניין ציבורי · תום לב · פרסום סביר.

⚖ **פסק דין — אבנרי נ' שפירא** איזון ביטוי/שם טוב.

⚖ **פסק דין — שניצר** הגבלה מראש - ודאות קרובה.

§ **סעיף — ס' 144ב** הסתה לגזענות - עבירה.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** מראש/בדיעבד · אנכי/אופקי · סבירות · פוגעני מוגן.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** הביטוי מוגן אך נתון לאיזון ולפסקת ההגבלה.

15.1 המעמד החוקתי של חופש הביטוי

15.2 נוסחאות איזון

סוג איזון	בין מי למי	דוגמה
איזון אנכי	זכות הפרט מול אינטרס ציבורי	ביטוי מול שלום הציבור וביטחון (קול העם)
איזון אופקי	שתי זכויות שוות מעמד	ביטוי מול שם טוב או פרטיות

15.3 ביטוי ושם טוב: דיני לשון הרע

15.4 הסתה, גזענות וביטוי פוגעני

15.5 הגבלה מראש והגבלה בדיעבד

15.6 שלד לפתרון שאלה

! שים לב — מלכודות נפוצות לטעון שחופש הביטוי מוחלט. לטעון שאין הבדל בין הגבלה מראש לבדיעבד. לבלבל בין איזון אנכי לאופקי. לשכוח שגם שם טוב נגזר מכבוד ולכן הוא זכות שווה מעמד.

15.7 הבחנה בין סוגי ביטוי ושאלות פתוחות

15.8 עוצמת ההגנה לפי סוג הביטוי

סוג ביטוי	עוצמת ההגנה	הסבר
ביקורת פוליטית	חזקה ביותר	קרובה ביותר לרציונל הדמוקרטי
ביטוי אמנותי	חזקה	חלק מהאוטונומיה והמימוש העצמי
פרסומת מסחרית	מוגנת, אך חלשה יותר	בתנאי שאינה מטעה
לשון הרע בעניין פרטי	חלשה	מוכרעת באיזון אופקי מול שם טוב
הסתה לגזענות	ניתנת להגבלה	ס׳ 144ב לחוק העונשין

	הגבלה מראש	אחריות בדיעבד
דוגמאות	צו איסור פרסום, צנזורה	תביעת לשון הרע, העמדה לדין
מועד הפגיעה	לפני הביטוי	אחרי הביטוי
חומרה	חמורה יותר, מונעת את הביטוי	קלה יותר

המבחן ודאות קרובה, במקרים קיצוניים איזון לפי פסקת ההגבלה

! שים לב — מלכודות נוספות להסתפק בהגנת האמת: נדרש גם עניין ציבורי בפרסום. לטעון שהגבלה בדיעבד אינה נבחנת בפסקת ההגבלה - היא נבחנת. לבלבל בין ביטוי פוגעני, שהוא מוגן, לבין הסתה לגזענות, שניתנת להגבלה.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חופש הביטוי נגזר מכבוד והוא כפוף לפסקת ההגבלה. איזון אנכי מול אינטרס ציבורי; אופקי מול זכות. לשון הרע: איזון בין שם טוב לביטוי.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פ"ד מג(3) 840 (1989)	איזון בין שם טוב לחופש הביטוי; פרשנות ההגנות תחת השפעת חופש העיתונות. למבחן: איזון אופקי. פרטי הפרשה לא אומתו.
בג"ץ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי (1989)	הגבלה מראש דורשת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון. למבחן: הגבלה מראש.
בג"ץ 73/53 קול העם נ' שר הפנים (1953)	ודאות קרובה לפגיעה בשלום הציבור. למבחן: איזון אנכי.
חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965	קובע עוולה והגנות (אמת, תום לב, פרסום סביר). למבחן: להכיר את ההגנות.
ס' 144ב לחוק העונשין	פרסום דברי הסתה לגזענות הוא עבירה. למבחן: ביטוי שאינו מוגן.

פרק 16

חופש הדת והחופש מדת

חופש הדת והחופש מדת

✦ **הגדרה — הזכות** חופש דת (פולחן ואמונה) וחופש מדת (שלא לכפות נורמה דתית); נגזרות מכבוד.

ה	ס	ד	ר	י		ד	ת		ו	מ	ד	י	נ	ה
נישואין וגירושין בית דין רבני; אין נישואים אזרחיים														
שבת	חוק שעות עבודה ומנוחה 1951													
חזיר	חוק 1962													
כשרות	חוקי עזר													

⚖ **פסק דין — חורב 1997** בר-אילן; פגיעה חמורה, קשה ורצינית; סגירה חלקית.

⚖ **פסק דין — סולודקין 2004** רשות מקומית רשאית להגביל; מידתיות לפי אזור.

⚖ **פסק דין — פונק-שלזינגר 1963** רישום נישואין מחו"ל.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** צדק פנימי/חיצוני · ויתור הדדי · רגשות דתיים · מידתיות.

! **שים לב — מלכודת** רגשות דתיים אינם מצדיקים הגבלה גורפת.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** איזון מידתי: חופש הדת מול חופש מדת, תנועה ועיסוק.

16.1 שני צדדים של הזכות

✦ **הגדרה — צדק פנימי מול חיצוני** הצדקה פנימית להגבלה נובעת מהדת עצמה (כגון חובה הלכתית). הצדקה חיצונית נובעת מהמדינה וממערכת ערכים אזרחית (כגון סדר ציבורי, רגשות, מורשת).

16.2 מרחב ההסדרים של דת ומדינה

תחום	הסדר	משמעות חוקתית
נישואין וגירושין	חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953: יהודים לפי דין תורה	אין נישואים אזרחיים; פגיעה אפשרית בחופש מדת
שבת	חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951: יום המנוחה השבועי	איזון בין דת לחופש עיסוק
חזיר	חוק איסור גידול חזיר, התשכ"ב-1962	פגיעה בעיסוק; איזון בין דת וחופש
רשויות מקומיות	חוקי עזר לעניין מכירת בשר לא כשר	הצורך לאזן בין אופי היישוב לזכויות

16.3 הלכת חורב: דת מול חופש התנועה

16.4 הלכת סולודקין: בשר חזיר והרשות המקומית

16.5 איזון בין דת למדינה

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון שחופש הדת מנוי בחוק היסוד - אינו מנוי. לטעון שרגשות דתיים מצדיקים כל הגבלה - לא. לבלבל בין חופש הדת לחופש מדת.

16.6 שלד לפתרון שאלה

16.7 חופש הדת בפרקטיקה: תחומים נוספים

16.8 חורב וסולודקין: השוואה

	חורב (1997)	סולודקין (2004)

הגורם המגביל	החלטה על סגירת רחוב בשבת	חוקי עזר של רשות מקומית
האינטרס הדתי	רגשות דתיים וקדושת השבת	אופי היישוב ורגשות דתיים
הזכות הנגדית	חופש התנועה	חופש עיסוק וחופש מדת
הפתרון	סגירה חלקית בשעות התפילה	סמכות להגביל, בכפוף למידתיות לפי אופי האזור

! שים לב — מלכודות נוספות לטעון שבחורב נקבע שרגשות דתיים אינם שיקול - נקבע שהם שיקול, בתנאי שהפגיעה חמורה. לטעון שלרשות מקומית אין סמכות להגביל בשר חזיר - סולודקין הכיר בסמכות.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חופש הדת וחופש מדת נגזרים מכבוד האדם. הסדרי דת ומדינה: נישואין, שבת, חזיר, כשרות. חורב: פגיעה חמורה ברגשות, מידתיות, ויתור הדדי.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא(4) 1 (1997)	פגיעה ברגשות דתיים מצדיקה הגבלה רק אם היא חמורה, קשה ורצינית ובכפוף למידתיות; הפתרון הוא סגירה חלקית (שעות תפילה). למבחן: דת מול חופש תנועה. פרטי התוצאה והרוב לא אומתו.
בג"ץ 953/01 סולודקין נ' עיריית בית שמש (2004)	לרשות מקומית סמכות להגביל, אך יש לאזן מידתית לפי אופי האזור. למבחן: סמכות רשות מקומית ומידתיות מקומית.
בג"ץ 143/62 פונק-שלזינגר נ' שר הפנים (1963)	פקיד הרישום רושם את עובדת הנישואין בלי לבחון את תוקפם. למבחן: פתרון חלקי לחופש מדת בנישואין. פרטי הפרשה לא אומתו במלואם.
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953	נישואין וגירושין של יהודים בישראל לפי דין תורה בבית דין רבני. למבחן: מקור הפגיעה האפשרית בחופש מדת.

פרק 17

זכויות חברתיות

זכויות חברתיות

א	ז	ר	ח	י	ו	ת		מ	ו	ל		ח	ב	ר	ת	י	ו	ת

אזרחיות שליליות; הימנעות

חברתיותחיוביות; תקציב

✦ **הגדרה — קיום מינימלי בכבוד** נגזרת מכבוד; רף בסיסי, לא רמת חיים.

⚖ **פסק דין — מחויבות 2005** הכרה וריסון; העתירה נדחתה.

⚖ **פסק דין — חסן 2012** חזקת רכב נפסלה כבלתי מידתית.

§ **סעיף — בחקיקה** חינוך (לימוד חובה) · בריאות (ביטוח ממלכתי) · הבטחת הכנסה.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** ליבה · רצפה · ריסון · הפרדת רשויות.

! **שים לב — מלכודת** אין זכות חוקתית לדיור או לחינוך.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חוקתי: קיום מינימלי; השאר בחקיקה.

17.1 זכויות חברתיות והסוגיה החוקתית

	זכויות אזרחיות ופוליטיות	זכויות חברתיות
אופי	שליליות: הימנעות מפגיעה	חיוביות: חובה לספק שירות

עלות	נמוכה יחסית	גבוהה, תלויה בתקציב
שפיטות	קלה יותר	מורכבת, בגלל שיקולי תקציב
דוגמאות	ביטוי, חירות, דת	דיור, חינוך, בריאות, קצבאות

17.2 אין זכויות חברתיות מנויות; הפתרון: קיום מינימלי בכבוד

✦ **הגדרה — קיום מינימלי בכבוד** זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם, המחייבת את המדינה להבטיח לכל אדם תנאי קיום בסיסיים. היא אינה זכות לרמת חיים מסוימת אלא לרף מינימלי ("ליבה").

17.3 זכויות חברתיות בחקיקה רגילה

17.4 ריסון שיפוטי והפרדת רשויות

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לטעון שיש זכות חוקתית לדיור או לחינוך - אין, אלא בחקיקה. לטעון שהזכות לקיום מינימלי מבטיחה רמת חיים גבוהה - היא ליבה בלבד.

17.5 שלד לפתרון שאלה

17.6 הקשר למשפט הבינלאומי ולמדיניות

17.7 שלושה רבדים של הגנה על צרכים חברתיים

רובד	מקור ההגנה	תפקיד בית המשפט
ליבת הקיום המינימלי	זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם	ביקורת חוקתית לפי פסקת ההגבלה
זכויות שבחוק (חינוך, בריאות, ביטחון סוציאלי)	חקיקה רגילה	ביקורת מנהלית על ביצוע החוק
רמות שירות גבוהות מהליבה	מדיניות ותקציב	ריסון שיפוטי, וההכרעה בידי המחוקק והממשלה

	עמותת מחויבות (2005)	חסן (2012)
מה נתקף	קיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה ובתשלומים נוספים	הוראה השוללת קצבה ממי שיש לו רכב
התוצאה	הזכות הוכרה והעתירה נדחתה	ההסדר הגורף נפסל, בחלקו
מה ללמוד	ריסון בעניינים תקציביים	חזקה חלוטה וגורפת אינה מידתית

! שים לב — מלכודות נוספות לבלבל בין הזכות החוקתית לקיום מינימלי לבין זכויות שבחוק: הן שונות בעוצמה ובסוג הביקורת. לטעון שריסון שיפוטי פירושו שהזכות אינה קיימת - הזכות הוכרה, והריסון נוגע להיקף ההתערבות.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** אין זכויות חברתיות מנויות. הזכות לקיום מינימלי בכבוד נגזרת מכבוד. עמותת מחויבות (2005): הכרה וריסון; חסן (2012): פסילה. ריסון שיפוטי בעניינים תקציביים.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר (2005)	הוכרה הזכות לקיום מינימלי בכבוד כנגזרת מכבוד, אך נקבע ריסון בעניינים תקציביים והעתירה נדחתה. למבחן: הכרה עקרונית בלי פסילה. פרטי הפרשה לא אומתו במלואם.
בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי (2012)	חזקה חלוטה גורפת פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות לקיום מינימלי; ההסדר נפסל. למבחן: דוגמה ליישום הזכות. פרטי הסעד לא אומתו.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994	זכות סטטוטורית לשירותי בריאות בסל. למבחן: זכות חברתית בחקיקה, לא חוקתית.
חוק לימוד חובה, התש"ט-1949	זכות לחינוך כזכות סטטוטורית. למבחן: להבחין בין חוקית לחוקתית.

פרק 18

מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

מדינה יהודית ודמוקרטית ומיהו יהודי

✦ **הגדרה — סינתזה** ברק: הרמוניה ברמות הפשטה; אין עדיפות אוטומטית.

מ	א	פ	י	נ	י	ם
יהודית	רוב יהודי · עברית · חגים ושבת · עלייה					
דמוקרטית	ריבונות · זכויות · הפרדת רשויות · שלטון חוק					

§ **סעיף — חוק השבות** 1950; הגדרת יהודי 1970: אם יהודייה או גיור, ולא בן דת אחרת.

⚖ **פסק דין — רופאייזן 1962** המיר דת לנצרות ≠ יהודי; משמעות אזרחית-חילונית.

⚖ **פסק דין — שליט 1970** רישום; בעקבותיו תיקון 1970.

⚖ **פסק דין — חסון 2021** חוק הלאום - העתירות נדחו.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** סינתזה · עלייה · קעדאן · הרמוניה.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** הבחנה בהגירה מותרת; שוויון בהקצאת משאבים חובה.

18.1 הגדרת המדינה: יהודית ודמוקרטית

✦ **הגדרה — הסינתזה של הנשיא ברק** אין להעדיף מרכיב אחד על האחר. יש לפרש כל אחד מהם ברמת הפשטה גבוהה: "יהודית" כוללת ערכים אוניברסליים של המורשת היהודית (כגון צדק, שוויון, כבוד האדם) ומאפיינים לאומיים (שפה, חגים, עלייה).

18.2 מאפייני "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית"

יהודית	דמוקרטית
רוב יהודי ואפשרות לעלייה (חוק השבות)	ריבונות העם ובחירות
שפה עברית, חגים ושבת	זכויות אדם ושוויון
מורשת ישראל ותרבותה	הפרדת רשויות
ערכי המורשת היהודית (צדק, כבוד)	שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית

18.3 חוק השבות והגדרת "יהודי"

18.4 חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (2018)

18.5 מלכודות נפוצות

! **שים לב — מלכודות** לטעון שהמדינה "יהודית" פירושו אפליה בהקצאת משאבים - לפי קעדאן לא. לבלבל בין חוק השבות (הגירה) לבין שוויון האזרחים. לטעון שרופאייזן הוכרע על פי ההלכה - נקבע לפי משמעות אזרחית-חילונית.

18.6 שלד לפתרון שאלה

18.7 נקודות למבחן ושאלות נפוצות

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** "יהודית ודמוקרטית": סינתזה ברמות הפשטה (ברק). חוק השבות: הבחנה מותרת בהגירה; הגדרת יהודי (1970). רופאייזן: משמעות אזרחית-חילונית; שליט: הסדרה חקיקתית.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 72/62 רופאייזן נ' שר הפנים (1962)	"יהודי" לפי משמעותו האזרחית-חילונית המקובלת בציבור; מי שהמיר דתו מרצון אינו יהודי לעניין חוק השבות. למבחן: מבחן הציבור היהודי, לא ההלכה.
בג"ץ 58/68 שליט נ' שר הפנים (1970)	נדונה סמכות פקיד המרשם וצורך בהסדרה חקיקתית; בעקבותיה תוקן חוק השבות (1970). למבחן: הקשר לתיקון. פרטי הפסק והרוב לא אומתו.
בג"ץ 5555/18 חסון נ' הכנסת (חוק הלאום) (2021)	העתירות נדחו בהרכב מורחב ברוב גדול; החוק אינו שולל את האופי הדמוקרטי. למבחן: הלכת חוק הלאום. פרטי הרוב לא אומתו.
בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל (2000)	יהדות המדינה אינה מתירה אפליה בהקצאת משאבים. למבחן: הגבול לפרשנות "יהודית".
ס' 1א לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו	עיגון ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. למבחן: מקור הביטוי.

פרק 19

חופש העיסוק

חופש העיסוק

§ **סעיף — ס׳ 3, 4, 8** 3: זכות לעסוק; 4: הגבלה; 8: התגברות (על אף, 61, ארבע שנים).

ס	ו	ג	י		פ	ג	י	ע	ה
איסור	חמורה								
תנאי אישי (רישוי)	בינונית								
תנאי אובייקטיבי (מכסות)	חמורה								
אופן העיסוק	קלה								

⚖ **פסק דין — מיטראל** בסיס חקיקתי מפורש; הוליד התגברות.

⚖ **פסק דין — לשכת מנהלי ההשקעות** הסדרת מקצוע; מידתיות; הסדרי מעבר.

✦ **הגדרה — היקף** אזרחים ותושבים; לא מבטיח רווח; לא קניין.

★ **טיפ למבחן — מילות מפתח** בחירה · כניסה · יציאה · הסדרי מעבר · על אף.

! **שים לב — מלכודת** עיסוק ≠ קניין.

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חופש העיסוק: ס׳ 4 ארבעה תנאים; ס׳ 8 עוקף אותם.

19.1 חוק היסוד ותכליתו

§ **סעיף — ס׳ 3 ו-4 לחוק יסוד: חופש העיסוק** ס׳ 3: "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד." ס׳ 4: "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

19.2 היקף הזכות

סוג הפגיעה	דוגמה	עוצמה
איסור על עיסוק	איסור יבוא מוצר מסוים	גבוהה
תנאי כניסה אישיים	דרישת השכלה או רישיון מקצועי	בינונית; הצדקה בהגנת הציבור
תנאי כניסה אובייקטיביים	מכסות או מספר מוגבל של רישיונות	גבוהה
הסדרת אופן העיסוק	שעות פעילות, בטיחות	נמוכה יחסית

19.3 פסקת ההגבלה בחופש העיסוק

19.4 פסקת ההתגברות בחופש העיסוק

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על חופש העיסוק: (1) האם הנפגע אזרח או תושב? (2) האם הפגיעה בחופש העיסוק, או בקניין בלבד? (3) האם יש חוק או הסמכה מפורשת?

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לבלבל בין חופש העיסוק לקניין (האחרון בחוק כבוד האדם). להתעלם מהצורך בבסיס חקיקתי מפורש. לטעון שחופש העיסוק מבטיח רווח. לשכוח שהפסקה החוקית היא ס׳ 4 ושההתגברות ס׳ 8.

19.5 שלד לפתרון שאלה

19.6 חופש העיסוק במבט כלכלי

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** ס׳ 3: חופש העיסוק לאזרחים ותושבים; ס׳ 4: פסקת הגבלה; ס׳ 8: התגברות. הזכות אינה מבטיחה רווח ואינה קניין. מיטראל:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 3872/93 מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות	פגיעה בחופש העיסוק דורשת בסיס חקיקתי מפורש; המדיניות נפסלה, והכנסת הוסיפה פסקת התגברות וחוקקה חוק יבוא בשר. למבחן: רקע להתגברות. פרטי התאריכים לא אומתו.
בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר (1997)	יישום פסקת ההגבלה בחופש העיסוק: תכלית ראויה ומידתיות בהסדרת מקצוע, והצורך בהסדרי מעבר לוותיקים. למבחן: הלכה מנחה. תוצאת העתירה לא אומתה.
בג"ץ 4676/94 מיטראל בע"מ נ' הכנסת (1996)	החוק תקף משעמד בתנאי ההתגברות. למבחן: התגברות מונעת בחינה בפסקת ההגבלה. פרטי הפרשה לא אומתו.
ס' 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק	אמירה מפורשת, רוב חברי הכנסת, ארבע שנים. למבחן: הזכות היחידה בעלת התגברות.